

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

અહેવાલપાત્ર

ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ

સિવિલ અપીલીય ન્યાયક્ષેત્ર

દીવાની અપીલ નં.૮૦૦૪/૨૦૨૨

(એસ.એલ.પી.(સિવિલ) નં. ૧૮૦૫૩/૨૦૨૨ માંથી ઉદ્ભવેલ)

મનહરલાલ શિવલાલ પંચાલ અને અન્યો

..... અપીલકર્તાઓ

વિરુદ્ધ

નાયબ કલેક્ટર અને સ્પેશ્યલ લેન્ડ એકિવિઝિશન ઓફિસર અને અન્યો

..... સામાવાળાઓ

ચુકાદો

ન્યાયમૂર્તિ એમ. આર. શાહ

(૧) રેગ્યુલર ફસ્ટ અપીલ નં. 492/2022 માં ગુજરાત ઉચ્ચ અદાલતના તા.10.03.2022 ના વાદગ્રસ્ત ચુકાદા કે જેના દ્વારા ઉચ્ચ અદાલતે હાલના અપીલકર્તાઓ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ઉક્ત અપીલ ફગાવી દીધેલ અને રેફરન્સ કોર્ટે તા.20.10.2021 ના રોજ પસાર કરેલા આદેશની પુષ્ટિ કરી કે જેમાં

જમીન સંપાદન ધારો, ૧૮૯૪ (હવે પછી અત્રે '૧૮૯૪ નો ધારો'તરીકે ઉલ્લેખિત) ની કલમ-૧૮ અન્વયે ઉક્ત રેફરન્સને સમયમર્યાદાનો બાધ હોવાનું ઠેરવવામાં આવેલ તેનાથી વ્યથિત અને અસંતુષ્ટ થઈને મૂળ અરજદારોએ હાલની અપીલ દાખલ કરી છે.

(૨) હાલની અપીલ થવાના કારણભૂત હકીકતો ટૂંકમાં નીચે મુજબ છે:
તા.૩૦.૦૭.૨૦૦૮ ના રોજ રિલાયન્સ ગેસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સુરત ના ગેસ કોમ્પ્રેસર સ્ટેશનના નિર્માણ અને તેના માટે જરૂરી સુવિધાઓ સબબ પ્રશ્નવાળી જમીનો સંપાદિત કરવા માટે ૧૮૯૪ ના કાયદાની કલમ-૪ હેઠળ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ૧૮૯૪ ના ધારાની કલમ-૬ હેઠળનું ઘોષણાપત્ર તા.૧.૬.૨૦૦૯ ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. જમીન સંપાદન અધિકારી/કલેક્ટરે તારીખ ૬.૪.૨૦૧૧ ના રોજના ૧૮૯૪ ના ધારાની કલમ ૧૧ હેઠળનો એવોર્ડ જાહેર કરેલ જેમાં પ્રતિ ચોરસ મીટર રૂ. ૬૯/- ના દરે વળતર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ૧૮૯૪ ના ધારાની કલમ ૧૨(૨) મુજબ જમીનમાલિકો/અપીલકર્તાઓને તા.૨૫.૦૪.૨૦૧૧ ના રોજ એવોર્ડની નકલ સાથે નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી. અરજદારોએ ઉચ્ચ અદાલતમાં સ્પેશ્યલ સિવિલ એપિલિકેશન નંબર ૧૪૨૮/૨૦૧૨ દાખલ કરી, જેમાં ૧૮૯૪ ના ધારાની કલમ-૪ અને ૬ હેઠળના જાહેરનામાં તેમજ તારીખ ૬.૪.૨૦૧૧ ના એવોર્ડને પડકારવામાં આવ્યા હતા. હાઈકોર્ટની ખંડપીઠે તા.૭.૮.૨૦૧૨ ના રોજ આપેલા ચુકાદા અને આદેશ અન્વયે આ રિટ પિટિશન

ફગાવી દીધી હતી. જોકે, રિટ પિટિશન ફગાવતાં સમયે ડિવિઝન બેન્ચે અપીલકર્તાઓને વળતર વધારવા અથવા કાયદેસર હકદાર હોય તેવી અન્ય કોઈપણ રાહત મેળવવા માટે તેમને ઉપલબ્ધ હોય તેવા ઉપાયો હાથ ધરવાની તેમની સ્વતંત્રતા અનામત રાખી હતી.

(૨.૧) રીટ અરજી ફગાવતાં ઉચ્ચ અદાલતના તા.૭.૮.૨૦૧૨ના ચુકાદા અને આદેશથી વ્યથિત અને અસંતુષ્ટ થઈને અપીલકર્તાઓએ સ્પેશલ લીવ પિટીશન (સિવિલ) નં. સીસી ૭૮૩૨/૨૦૧૩ અન્વયે આ અદાલત સમક્ષ આવ્યા. આ અદાલતે તા.11.04.2013 ના રોજ આપેલા આદેશમાં વિલંબ તેમજ ગુણદોષના આધારે ઉક્ત સ્પેશલ લીવ પીટીશન ફગાવી દીધી હતી. રીટ પીટીશન અરજી નં. 1428/2012 રદ કરતી વખતે ઉચ્ચ અદાલતે અપીલકર્તાઓની તરફેણમાં અનામત રાખેલી સ્વતંત્રતાને ધ્યાનમાં લઈ, અપીલકર્તાઓએ 1894 ના કાયદાની કલમ-૧૮ હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કર્યો હતો. રેફરન્સ કોર્ટે ઉક્ત રેફરન્સને ૧૮૯૪ ના કાયદાની કલમ-૧૮(૨)માં નિર્દિષ્ટ સમયગાળા પછી દાખલ કરેલ હોવાના કારણે, સમયમર્યાદાનો બાધ હોઈ રદ કરેલ. અપીલકર્તાઓએ હાઈકોર્ટમાં ફ્રસ્ટ અપીલ નં. 492/2022 દાખલ કરી હતી. વાદગ્રસ્ત ચુકાદા અને હુકમ અન્વયે ઉચ્ચ અદાલતે ઉક્ત ફ્રસ્ટ અપીલને તે અવલોકન પર ફગાવી દીધી છે કે, રેફરન્સ કોર્ટેનું સમયમર્યાદાના બાધને આધારે ઉક્ત રેફરન્સ ફગાવવું યોગ્ય જ હતું. હાલની આ અપીલનું વિષય-વસ્તુ હાઈકોર્ટે આપેલ સદર વાદગ્રસ્ત ચુકાદો અને આદેશ છે.

(૩) અપીલકર્તાઓ વતી હાજર વિદ્વાન વકીલે ભારપૂર્વક દલીલ કરી છે કે કેસની હકીકતો અને સંજોગોમાં અને ખાસ કરીને જ્યારે અપીલકર્તાઓએ સંપાદન પ્રક્રિયાને પડકારી હતી, જેનો આ અદાલતે ૨૦૧૩માં સ્પેશ્યલ લીવ પિટીશન ફગાવી દેતાં અંત આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, સ્પેશ્યલ લીવ પીટીશન રદ થયા તારીખથી છ મહિનાના સમયગાળામાં, અપીલકર્તાઓએ ૧૮૯૪ ના અધિનિયમની કલમ-૧૮ હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કર્યો હતો, જે રેફરન્સ કોર્ટે ધ્યાને લેવો જોઈતો હતો અને ગુણદોષ પર નિર્ણય કરવો જોઈતો હતો.

(૩.૧) એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે રીટ પિટીશન નં. ૧૪૨૮/૨૦૧૨ને ફગાવતી વખતે, હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેંચે અપીલકર્તાઓની તરફેણમાં વળતર વધારવા માટે તેમને ઉપલબ્ધ હોય તેવા ઉપાયો હાથ ધરવા માટેની વિશેષ છૂટ અનામત રાખી હતી અને ત્યારબાદ, જ્યારે અપીલકર્તાઓએ વળતર વધારવા માટે રેફરન્સ દાખલ કરેલ, ત્યારે તે સમયમર્યાદા બાધના આધારે રદ કરી શકાય તેમ નહોતો.

(૩.૨) એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, આ કેસની ખાસ હકીકતો અને સંજોગોમાં, કે જે ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યા, ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ અને ત્યારબાદ આ અદાલત સમક્ષ રિટ પિટીશન દાખલ કરવામાં અપીલકર્તાઓ દ્વારા સંપાદન પ્રક્રિયા પડકારવા માટે લેવાયેલો સમયગાળો બાકાત રાખવો રહ્યો.

(૩.૩) એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, અરજદારોની કિંમતી જમીનને 1894 ના કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ ફરજિયાતપણે સંપાદિત કરવામાં આવેલ અને જમીન સંપાદન અધિકારીએ પ્રતિ ચોરસ મીટર રૂ. ૬૮ નું વળતર મંજૂર કરેલ. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, જે જમીન સંપાદિત કરવામાં આવી છે તે સુરતમાં આવેલી છે અને ખૂબ જ મૂલ્યવાન જમીન છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે જમીન માલિકો સંપાદિત જમીન માટે ઉચિત વળતર મેળવવા માટે હકદાર છે.

(૩.૪) ઉપરોક્ત રજૂઆતો કરીને હાલની અપીલને મંજૂરી આપવા માટે અરજ કરવામાં આવેલ.

(૪) હાલની અપીલનો સામાવાળા નં.૩ ના વિદ્વાન સિનિયર એડવોકેટ શ્રી શ્યામ દિવાન દ્વારા તીવ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

(૪.૧) સામાવાળા ક.૩ તરફે હાજર વિદ્વાન સિનિયર કાઉન્સેલ શ્રી શ્યામ દિવાને ભારપૂર્વક રજૂઆત કરી કે વળતર વધારવા માટેના ૧૮૯૪ ના કાયદાની કલમ ૧૮ હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કરવાની સમયમર્યાદા સદરહુ ૧૮૯૪ના કાયદાની કલમ ૧૨(૨) હેઠળ એવોર્ડ મળ્યાની તારીખથી છ મહિના છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે હાલના કેસમાં અપીલકર્તાઓને સદરહુ કાયદાની કલમ-૧૨(૨) હેઠળ નોટિસ, તા. 25.04.2011 ના એવોર્ડની નકલ સહ, પાઠવવામાં આવી હતી.

આથી, રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, રેફરન્સ દાખલ કરવા માટેનો છ મહિનાનો ગાળો તા.6.10.2011 ના રોજ પૂરો થઈ ગયો હતો. એ રજૂઆત કરવામાં આવી કે, આથી રેફરન્સ કોર્ટ આ રેફરન્સને સમયમર્યાદાના બાધના કારણે ફગાવવામાં સાચી છે.

(જ.ર) સામાવાળા નં. ૩ તરફે હાજર વિદ્વાન સિનિયર કાઉન્સેલ શ્રી શ્યામ દિવાને વધુમાં રજૂઆત કરી છે કે અન્યથા પણ સ્પેશ્યલ સિવિલ એપ્લિકેશન નં. ૧૪૨૮/૨૦૧૨ ધ્યાને લેતાં સમયે અપીલકર્તાઓએ ઉક્ત ચુકાદાને પડકારતી બાબતોની સાથે-સાથે વળતરની રકમ ઓછી હોવાનો દાવો પણ કર્યો હતો. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, રીટ પિટિશનને નકારતી વખતે ડિવિઝન બેન્ચે ખાસ નોંધ્યું હતું કે ઉક્ત એવોર્ડ થયાં પહેલા અપીલકર્તાઓએ ઉઠાવેલા વાંધાઓ મુખ્યત્વે વળતરની રકમ સાથે સંબંધિત હતા અને તેમણે સદરહુ કાયદાની કલમ ૧૮ હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કરલ તેવું કથન કરેલ નહીં, જેનો અર્થ એવો સરે કે તેઓ એવોર્ડ થયેલ વળતરથી સંતુષ્ટ હતા અથવા તો તેઓ ૧૮૯૪ના કાયદાની કલમ-૧૮ હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કરવાનો સમયગાળો ચૂકી ગયા છે. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી કે, ડિવિઝન બેન્ચે વધુમાં અવલોક્યું છે કે, આથી આ અરજીઓ અને તેમાં કરવામાં આવેલી અરજો પછીથી વિચાર કરીને ઊભી કરવામાં આવી હોવાનું જણાય છે અને અન્યાય અંગેની તે શુદ્ધબુદ્ધિની ફરિયાદ નથી. એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે, આથી આ અદાલતની દખલગીરી જરૂરી નથી.

(જ.૩) ઉપરોક્ત રજૂઆતો કરીને અને ઓફિસર ઓન સ્પેશલ ડ્યુટી (જમીન સંપાદન) અને અન્ય એક વિરુદ્ધ શાહ મણિલાલ ચંદ્રલાલ અને અન્યો, (1996) 9 એસસીસી 414 અને મહાદેવ બાજુરાવ પાટિલ વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય અને અન્યો, (2005) 7 એસસીસી 440 ના કેસમાંના આ અદાલતના નિર્ણયોનો આધાર લઈને, હાલની અપીલ રદ કરવાની અરજ કરવામાં આવી છે.

(પ) રાજ્ય વતી હાજર વિદ્વાન સિનિયર કાઉન્સેલ સુશ્રી દિપનવિતા પ્રિયંકાએ હાઈકોર્ટના વાદિત ચુકાદા અને આદેશનું સમર્થન કર્યું છે.

(ડ) પક્ષકારોને સાંભળ્યા.

(૭) 1894 ના અધિનિયમની કલમ 18 હેઠળના રેફરન્સને છ મહિનાના સમયગાળા પછી દાખલ કરવા સબબ સમયમર્યાદા, કે જે 1894 ના અધિનિયમની કલમ 18(2) માં નિર્દિષ્ટ છે, તેનો બાધ ગણીને ફગાવી દેવામાં આવ્યો છે, જે . હાઈકોર્ટે પણ આ હુકમ બહાલ રાખ્યો છે. આમ છતાં, એ બાબત નોંધવી જરૂરી છે કે, સંબંધિત અપીલકર્તાઓ-મૂળ જમીનમાલિકોએ સંપાદનની પ્રક્રિયા તેમજ 1894 ના કાયદાની કલમ 12(2) હેઠળ આપવામાં આવેલા એવોર્ડને પડકાર્યો હતો, જે સ્પેશયલ લીવ પીટીશન આ અદાલત દ્વારા તા. 11.4.2013 ના રોજ આપયેલ

આદેશ મુજબ રદ થયેલ. રેફરન્સ અરજીઓ 1.7.2013 ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ તબક્કે નોંધવું જરૂરી છે કે, રિટ પિટિશન એટલે કે એસસીએ નં. 1428/2012 અન્વયે કાયદાની કલમ ૧૨(૨)અન્વયના એવોર્ડને વળતરની રકમ અપૂરતી હોવાના કારણે પડકારવામાં આવ્યો હોવા છતાં અને ઉચ્ચ અદાલતની ડિવિઝન બેન્ચે ઉક્ત રીટ પીટીશન ફગાવી હોવા છતાં, જો કે અપીલકર્તાઓ – મૂળ જમીનમાલિકોની વળતરના વધારા માટે કે અન્ય એવી રાહત કે જે તેમને કાયદેસર ઉપલબ્ધ હોય તે સબબના કાનૂની ઉપચારોનો આશરો લઈ શકવાની તેમની સ્વાયત્તા અકબંધ રાખી હતી. તે સ્વાયત્તાને ધ્યાનમાં રાખીને અપીલકર્તાઓ– મૂળ જમીનમાલિકોએ, ત્યારબાદ, અને આ અદાલત દ્વારા સ્પેશયલ લીવ પીટીશન ફગાવી દીધા બાદ, રેફરન્સ દાખલ કર્યો હતો. આથી, ઉચ્ચ અદાલતે અપીલકર્તાઓની તરફેણમાં વળતરમાં વધારો કરવા માટે તેમને ઉપલબ્ધ હોય તેવા ઉપાયોને અનુસરવાની સ્વાયત્તાને અનામત રાખી હોવાનું ધ્યાનમાં રાખતાં, રેફરન્સ દાખલ કરેલ. આથી, તેમની તરફેણમાં વળતરમાં વધારો કરા માટે તેમને ઉપલબ્ધ હોય તેવાં ઉપાયો અનુસરવાની સ્વાયત્તા જ્યારે હાઈકોર્ટે અનામત રાખી છે, ત્યારે તે સ્વાયત્તાની દૃષ્ટીએ 1894 ના કાયદાની કલમ 18(2) હેઠળ સમયમર્યાદાના બાધ હોવાને કારણે રેફરન્સ અરજીને રદ કરી શકાતી નથી. સ્પેશયલ લીવ પિટિશન રદ થયાના છ મહિનાના સમયગાળામાં આ રેફરન્સ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ અદાલતે 11.04.2013 ના રોજ નામંજૂર કરેલી સ્પેશયલ લીવ પિટિશનમાં મૂળ જમીન માલિકોએ કે જેમની કિંમતી જમીનનું અધિગ્રહણ કરવામાં આવ્યું હતું તેમણે

સંપાદનની પ્રક્રિયાને પડકારી હતી. આ તબક્કે, નોંધનીય છે કે, ઉચ્ચ ન્યાયાલય સમક્ષ રિટ પિટિશનમાં (કાનૂની પ્રક્રિયાઓના અગાઉના રાઉન્ડમાં) તેમણે કાયદાની કલમ 12(2) હેઠળ ચુકાદાને પડકાર્યો હતો અને ઉચ્ચ અદાલતે અવલોક્યું હતું કે, કોઈપણ ફરિયાદ કરવા માટે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે, છતાં પણ ઉચ્ચ અદાલતે, રિટ પિટિશન રદ કરતી વખતે, વળતર વધારવા માટે અરજદારોની તરફેણમાં, અપીલકર્તાઓને ઉચિત કાર્યવાહી હાથ ધરવાની છૂટ આપી હતી.

(૮) આમ જોઈએ તો, ઉચ્ચ અદાલતના ચુકાદા અને આદેશનું સમગ્રપણે, ન્યાયિક વંચાણ કરવામાં આવે તો, જે અવલોકનો કરવામાં આવ્યા હતાં કે વળતરની અપર્યાપ્તતાના સંબંધમાં ફરિયાદ કરવા માટે ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે, તે અવલોકનો સંપાદન પ્રક્રિયાને પડકારતી અરજદારોની અરજોને ધ્યાનમાં રાખીને વંચાણે લેવાં રહ્યાં. એવું જણાય છે કે આ સંપાદનને એ આધાર પર પણ પડકારવામાં આવ્યું હતું કે એવોર્ડની રકમ અપૂરતી છે. આ સબબ, ઉચ્ચ અદાલતે અવલોકન કર્યું હતું કે, આ પ્રકારનો વિવાદ ઉઠાવવા માટે ઘણું મોડું થઈ ગયું છે. આથી, હાઈકોર્ટે સમયમર્યાદાના બાધને આધારે રેફરન્સને નકારી કાઢતાં રેફરન્સ કોર્ટના નિર્ણયમાં હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈતો હતો અને ગુણદોષ આધારે રેફરન્સ ફેંસલ કરવા રેફરન્સ કોર્ટને મોકલી આપવો જોઈતો હતો.

(૯) હવે, જ્યાં સુધી શાહ મણિલાલ ચંદુલાલ અને અન્ય (સુપ્રા) અને મહાદેવ બાજીરાવ પાટીલ (સુપ્રા)ના કેસમાં આ અદાલતના નિર્ણયો પર આધાર લેવાને સંબંધ છે, આ અદાલત દ્વારા પ્રસ્થાપિત કાયદાની સ્થિતિ બાબત કોઈ વિવાદ ન હોઈ શકે કે 1894 ના કાયદાની કલમ-18 હેઠળ રેફરન્સ દાખલ કરવાની સમયમર્યાદા લંબાવી શકાય નહીં અને લિમિટેશન કાયદાની કલમ-૫ લાગુ પડશે નહીં. જોકે, હાલના કેસમાં, લિમિટેશન એક્ટની કલમ-૫ હેઠળની સત્તાનો ઉપયોગ કરી વિલંબ માફ કરવાનો મામલો નથી. ઉપર અવલોક્યાં મુજબ, હાલના કેસમાં અરજદારોએ સંપાદન પ્રક્રિયાને પડકારી હતી, જે આ અદાલતના તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૩ના હુકમ અન્વયે સ્પેશયલ લીવ પીટીશન ફગાવવાંથી પૂરી થયેલ અને ત્યારબાદ ઉચ્ચ અદાલતે રિટ પિટીશન નંબર 1428/2012 નામંજૂર કરતાં સમયે અનામત રાખેલ છૂટને પગલે સ્પેશયલ લીવ પીટીશન નામંજૂર કર્યાના છ માસની અંદર એટલે કે તા.01.07.2013 ના રોજ મૂળ જમીનમાલિકોએ ઉક્ત કાયદાની કલમ-૧૮ હેઠળ રેફરન્સ અરજી દાખલ કરી હતી. ઉપર જણાવેલ બે નિર્ણયોમાં આ અદાલત સમક્ષ આવી કોઈ હકીકતો નહોતી. આથી આ તથ્યોના કારણે, ઉપરોક્ત બે નિર્ણયો પ્રસ્તુત કેસની હકીકતોને લાગુ નહીં પડે.

(૧૦) ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને અને ઉપર જણાવેલા કારણોએ, હાલની અપીલ ગ્રાહ્ય રાખવાની થાય છે. ઉચ્ચ અદાલતે આપેલ વાદગ્રસ્ત ચુકાદો અને આદેશ તેમજ ૧૮૯૪ના અધિનિયમની કલમ-૧૮ હેઠળ દાખલ કરેલી રિટ

પિટિશન/રેફરન્સને સમયમર્યાદાના બાધ અન્વયે રદ કરતો રેફરન્સ કોર્ટનો નિર્ણય આથી રદબાતલ કરવામાં આવે છે. આ બાબતે ઉક્ત રેફરન્સને ગુણદોષ આધારે નિર્ણિત કરવા રેફરન્સ કોર્ટને મોકલી આપવામાં આવે છે. અમે રેફરન્સ કોર્ટને હાલનો આદેશ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી નવ મહિનામાં ઉક્ત રેફરન્સને આખર ફેસલ કરી તેનો નિકાલ કરવાનો નિર્દેશ આપીએ છીએ.

(૧૧) તે મુજબ હાલની અપીલ મંજૂર કરવામાં આવી છે. જો કે, ખર્ચના સંબંધમાં કોઈ હુકમ નથી.

....., ન્યાયમૂર્તિ
[એમ. આર. શાહ]

....., ન્યાયમૂર્તિ
[સી. ટી. રવિકુમાર]

નવી દિલ્હી
ડિસેમ્બર 12, 2022.

This judgment has been translated using AI Tool – SUVAS.

DISCLAIMER: The translated judgements in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/ her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgement shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.